



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/41/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד מפקח בכיר על רישום מקרקעין אורן
סילברמן

התובעים:

1. ניתן פסק דין ביום 02.12.15
2. ניתן פסק דין ביום 02.12.15
3. גריידי יוסף
4. גריידי רויטל
5. מנדל הירש מלך
6. מנדל צינא
7. יונה משה
8. יונה מזל
9. כהן צביה
10. פרידמן יחזקאל
11. פרידמן נחמה
- ע"י ב"כ עוה"ד דוד הלפר
- מרחוב הרב קוק 8 ירושלים

- נ ג ד -

הנתבעים:

1. יונה יוסף
2. ברוכשטוט שלום
3. הולס אהרון
4. הרשלר יונה זאב
5. ויסבורד מרים
6. ויסבורד מנחם מנדל
7. יונה אפריים
- ע"י ב"כ עוה"ד שרון אבני
- רחוב הנביאים 31 ירושלים

התובע שכנגד:

1. יונה יוסף
- ע"י ב"כ עוה"ד שרון אבני
- רחוב הנביאים 31 ירושלים

- נ ג ד -

הנתבעים שכנגד:

1. גריידי יוסף
2. גריידי רויטל
3. ניתן פסק דין ביום 02.12.15
4. ניתן פסק דין ביום 02.12.15
5. מנדל הירש מלך
6. מנדל צינא
7. יונה משה
8. יונה מזל



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/41/2015

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

9. כהן צביה
10. פרידמן יחזקאל
11. פרידמן נחמה
- ע"י ב"כ עוה"ד דוד הלפר
- מרחוב הרב קוק 8 ירושלים
12. נמחק ביום 06.07.15
13. נמחקה ביום 21.04.15
14. ניר דוד
- מרחוב גולדה מאיר 3 ירושלים
15. נמחק ביום 06.07.15
16. כהן רחל
17. כהן חיה מרים
18. כהן אברהם יששכר
19. כהן לאה
20. כהן נחמה
21. כהן דבורה אביגיל
22. כהן רפאל חיים
- מרחוב ישמח ישראל 18/8 בית עילית
- 23-25. נמחקו ביום 01.06.15

פסק דין

עניינם המרכזי של ההליכים בתיק זה בפרשנות הוראות מסמכי רישום הבית המשותף ברחוב גולדה מאיר 3 ירושלים הבנוי על חלקה 63 בגוש 30105 (להלן: "הבית"), בעיקר, לעניין חלוקת זכויות הבניה ואפשרות מימושן.

מבוא

1. הצדדים הינם בעלי זכויות ביחידות השונות בבית.
2. הבית מורכב ממבנה אחד בן 4 קומות ובו 18 תתי חלקות.
3. הבית נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ביום 08.02.98 ועל ניהולו חל תקנון מוסכם מיום 12.12.97 אשר קבע, בין היתר, הצמדות של חלקים שונים ברכוש המשותף ליחידות שונות בבית, הצמדות משותפות, את שיעור החלקים ברכוש המשותף הצמודים לכל דירה וכן הוראות מיוחדות לעניין חלוקת זכויות בניה ואפשרות המימוש.
4. ביום 08.09.98 תוקן צו הרישום בדרך של העברת הצמדות בין תתי החלקות השונות בבית ובהתאם גם שינוי הוראות התקנון העוסקות בחלוקת זכויות הבניה ומימושן.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/41/2015

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

5. ביום 25.07.05 תוקן צו הרישום בשנית בהתאם להחלטת מפקח על רישום מקרקעין בשל טעות סופר ברישום הצמדה במסגרת צו תיקון מיום 08.09.98.
6. יוזכר כי במסגרת ההליך הוגשה בקשה למתן צו מניעה זמני בתיק ב"ב 01/281/15. בהחלטתי מיום 24.08.15 התקבלה הבקשה. בהמשך, על פי בקשות במסגרת הליכים בתיקי ב"ב 01/270/15 וב"ב 01/362/15 צומצם צו המניעה. נכון לעת הזו צו המניעה המצומצם עומד על כנו.
7. משלא עלה בידי הצדדים להגיע להסכמות לסיום המחלוקות נקבעה פרוצדורה להגשת ושמיעת ראיות בהליך.
8. מטעם התובעים הוגשו תצהירים חתומים על ידי מר יוסף גריידי ומר יהודה חבורה וכן חוות דעת השמאי אריק לב.
9. מטעם הנתבעים הוגשו תצהירים חתומים על ידי מר אפרים יונה ומר ארצי ששון.
10. העדים נחקרו נגדית על תצהירים ביום 22.02.16 וביום 06.06.16 ולאחר מכן סיכמו הצדדים בכתב את טענותיהם.
11. ביום 15.01.17 נערך ביקור במקום במעמד הצדדים.
12. הצדדים ניסו להידבר שוב גם לאחר הביקור במקום ומשלא הגיעו להסכמות הועבר התיק לפניי ביום 04.04.17 למתן פסק הדין.
13. לשם השלמת רקע ההליכים נזכיר כי התובעים והנתבעים 1 ו-2 (במקביל התובעים שכנגד 3 ו-4) הגיעו להסכמה לסיום המחלוקת ובהתאם נדחו התביעות ההדדיות של הצדדים האמורים. הסכמה זו קיבלה תוקף של פסק דין בהחלטתי מיום 02.12.15.

טענות הצדדים בהליך העיקרי

טענות התובעים בכתב התביעה

14. לאור היקפו המשמעותי של כתב התביעה (האוחר כשלעצמו כ- 30 עמודים ללא ספירת עמודי הנספחים!) נסקור בקצרה להלן את הסעדים המבוקשים במסגרת כתב התביעה ואשר כוללים, למעשה, את כלל טענות התובעים ועילות התביעה השונות.
15. בקשה למתן צו הצהרתי בו יקבע כי זכויות הבניה הניתנות לניצול מעל למרפסת הצמודה לתת חלקה 18 שייכות בלעדית לבעלי יחידה זו (התובעים 3 ו-4). לטענת התובעים על פי מסמכי רישום הבית המשותף המקוריים זכויות הבניה כאמור הוצמדו לתת חלקה 18.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/41/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

במסגרת תיקון צו הרישום הועברו לתת חלקה 12 רק זכויות הבניה על ההצמדות שהועברו לאותה יחידה ובהתאם זכויות הבניה מעל לתת חלקה 18 שייכות לבעלי דירה זו בלבד.

16. בקשה למתן צו הצהרתי בו יקבע כי למעט זכויות הבניה מעל להצמדות המפורשות לתת חלקה 12 אין לנתבעים כל זכויות בניה בלעדיות נוספות בבית. בהתאם נטען כי יש מקום ליתן גם צו מניעה אשר יאסור על הנתבעים לממש זכויות בניה נוספות ללא הסכמת כל בעלי הזכויות בבית שעה שמדובר בהוספת יחידות ולא הרחבתן וכאשר ממילא גם לא קיימת בידי הנתבעים הסכמה כאמור.

17. לחילופין, ככל ותותר הבניה עתרו התובעים למתן סעד כספי בגין דמי איזון עבור חלקם היחסי בזכויות הבניה אותם מבקשים הנתבעים לנצל. לצורכי האגרה העמידו התובעים את תביעתם בהקשר זה על סך של 400,000 ₪.

18. ככל ותאושר הבניה ליתן צו הצהרתי אשר ימנע מהנתבעים להתנגד לבקשות התובעים למתן היתר בניה על פי התב"ע המאושרת ולהסיר כל מכשול טכני או בירוקרטי מפני קבלת ההיתר ומימוש.

19. צו מניעה אשר יאסור על הנתבעים לעשות שימוש ברכוש המשותף בקומת הקרקע לטובת ייחוד מקום חניה לדירות הנתבעים על פי הבקשה להיתר שהוגשה.

20. צו מניעה אשר יאסור על הנתבעים להקטין את חדר המדרגות בבית על פי הבקשה להיתר בניה – מדובר בשינויים מהותיים ברכוש המשותף שלא ניתן לבצעם ללא קבלת הסכמה של כל בעלי הדירות. לחילופין לחייב את הנתבעים בתשלום פיצוי בגין הפגיעה האמורה.

21. צו מניעה אשר יאסור על הנתבעים לבצע פעולות בניה בגג הבית אשר סוטות לרום המרפסת הצמודה לתת חלקה 18 וזאת על מנת לאפשר לבעלי תת חלקה 18 הנ"ל לממש את זכויות הבניה המוענקות להם בהתאם להוראות התקנון.

22. צו מניעה אשר יאסור על הנתבעים לעשות שימוש בחניות לכל מטרה או ייעוד שאינם חניה – בפועל הנתבעים עושים שימוש בחניות האמורות כמחסן משקאות סיטונאי בניגוד להוראות התקנון והדין ותוך פגיעה בבעלי הדירות האחרים בעת ביצוע פעולות האחסון וההוצאה.

23. צו הצהרתי המורה על סילוק תריסי הגלילה שהותקנו על ידי הנתבעים בחניות שבבעלותם – מדובר בפעולה המהווה שינוי בחזותו החיצונית של הבית ופגיעה ברכוש המשותף כאשר השימוש בהם גם יוצר רעש בלתי סביר והפרעה לבעלי הדירות.

24. צו עשה המורה לנתבעים להרוס את הרמפות מבטון אשר יצקו בשטח החצר האחורית המהווה רכוש משותף בכניסה לחניות הצמודות ליחידותיהם. מדובר בגריעה מהרכוש המשותף, פגיעה ברכוש זה ומטרד.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/41/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

25. צו מניעה אשר יאסור על הנתבעים להתקין את המעלית המבוקשת על פי הבקשה להיתר בניה שהוגשה שעה שלא התקיימו הנסיבות הקבועות בחוק ואשר מאפשרות התקנת מעלית כאמור – לא התקיימה אסיפה, לא התקבלה החלטה וממילא לא ברוב הנדרש.

26. צו הצהרתי אשר יקבע כי הגג העליון משמש כחדר מדרגות וככזה לא ניתן להוציאו מגדר הרכוש המשותף. הדבר עולה גם מהוראות התב"ע שהוגשה על ידי הנתבעים ואשר מתייחסת לגג ככזה אשר מיועד לשמש כחדר מדרגות עבור הדירות הנוספות שיבנו מעל הגג הקיים וזאת שעה שזכויות הבניה מעל להצמדות לתת חלקה 17 שייכות לכל בעלי הדירות וזכויות הבניה מעל תת חלקה 18 שייכות לבעלי דירה זו בלבד.

27. צו הצהרתי אשר יקבע כי אסור לעשות שימוש במחסן שבבעלות הנתבע 7 לבד מייעודו כמחסן לשימוש של מי מבעלי הדירות בבית. בהקשר האמור מדובר במחסן המצוי בלובי הבית וכאשר השימוש בו כמחסן סיטונאי פוגע ברכוש המשותף ובבעלי הדירות בבית. השימוש כאמור מונע שימוש סביר מבעלי הדירות במקום האמור ומהווה הסגת גבול. בהקשר זה התבקש גם חיוב הנתבעים בתשלום דמי שימוש בסך של 42,000 ₪.

28. צו עשה אשר יקבע ויורה כי מימוש זכויות הבניה על ידי הנתבעים יעשה בהינף אחד עם מימוש הבניה על ידי התובעים על פי בקשה שהגישו האחרונים למתן היתר. פיצול הבניה יביא לסבל רב ומטרדים מיותרים לבעלי הדירות.

29. בנוסף לאמור התבקש חיוב כספי של הנתבעים בסך של 50,000 ₪ בהקשרים שונים בגין נזקים לתובעים עקב חוסר תום הלב של הנתבעים.

טענות הנתבעים בכתב ההגנה

30. התובענה לא באה לעולם אלא מצרות עין וניסיון להתעשר על חשבון הנתבע 1, שעה שזכויות הבניה צמודות לאחרון על פי מסמכי רישום הבית המשותף ועל הנתבעים לבוא עמו בדברים ולקבל את הסכמתו לשם מימוש בנייה מעל יחידותיהם. פרשנות התובעים את הוראות התקנון שגויה שעה שמסמכי הרישום השונים מלמדים כי רק בעלי תת חלקה 12 (בעבר תת חלקה 18), כיום הנתבע 1, רשאים לעשות שימוש באחוזי בניה בבית וגם לשאת בכל העלויות הכרוכות לשימוש באחוזי הבניה או מימושם בפועל.

31. הנתבעים דוחים בכתב ההגנה את כל הסעדים המבוקשים. להלן נסקור בקצרה, אחת לאחת, את התייחסות הנתבעים בכתב ההגנה לטענות התובעים על פי סדרן לעיל.

32. זכויות בניה ניתנות למימוש בהתאם להחלטת רשויות התכנון ואינן מוצמדות לבינוי של בעל דירה זה או אחר. אולם, על פי הוראות התקנון רק לנתבע 1 הזכות לעשות שימוש בזכויות בניה אלו וכל מי מבעלי הדירות האחרים אשר מבקש לעשות שימוש באותן זכויות בניה חייב את הסכמתו המפורשת. זכויות בניה אינן רכוש משותף אלא רכוש בבעלות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/41/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

משותפת ותקנון הבית ברור וחד משמעי. פרשנות הנתבעים את הוראות התקנון שגויה, מטעה ומגמתית – לנתבע 1 הזכות הקניינית בכל זכויות הבניה בבית.

33. הסכמת בעלי הדירות בבית למימוש זכויות הבניה על ידי בעלי תת חלקה 12 ניתנה מראש במסגרת התקנון המוסכם. ממילא הוסכם גם על כי הזכאות הינה למימוש מלוא זכויות הבניה בבית. מבוקש, למעשה, לשנות בסעד המבוקש האמור את הוראות התקנון המוסכם הרשום.

34. התובעים אינם זכאים לכל פיצוי כספי לאור הוראות התקנון המוסכם והיה עליהם לבסס את טענתם, כבר בכתב התביעה, בחוות דעת שמאית.

35. אין בידי התובעים זכות לניצול זכויות בניה בבית. הנתבעים זכאים להתנגד בכל הליך תכנוני ורק למוסדות התכנון והערכאות המתאימות ישנה הסמכות לדחות טענות התנגדות אלו, ודאי כאשר בקשת התובעים לבניה כוללת הריסה של חלקים מרכוש פרטי של הנתבעים.

36. הנתבעים לא מבקשים להצמיד חניות חדשות וממילא לא ניתן לעשות כן במסגרת הליך הרישוי.

37. השינוי המינורי בחדר המדרגות נובע מהתקנת מעלית אשר תשרת את כל הקומות בבית. התובעים הינם בעלים של 1/3 מבעלי היחידות בבית ובהתאם ממילא לא הוכח כי הרוב הנדרש בדין להתקנת מעלית לא הושג. גם התובעים עצמם, בבקשתם להיתר בניה, הסתמכו על קיומה של המעלית, לרבות מיקומה, ובהתאם אינם יכולים להישמע בטענה כנגדה.

38. אין מקום לערב בין הצמדות ליחידות לבין הרשאה למימוש זכויות בניה הניתנת לנתבע 1 בלבד. מדובר בטענות במישור התכנוני שאין לדון בהן בפני המפקח.

39. הסעד המבוקש בנוגע לחניות עניינו בנכס פרטי ולא ברכוש המשותף ובהתאם אין התובעים יכולים להעלות כל טענה בנוגע לשימוש בו. מכל מקום, טענות בהקשר זה יש להעלות בפני רשויות האכיפה או בית המשפט המוסמך בלבד. גם הטענה בדבר ירידת ערך הוכחה.

40. גם לטענה בנוגע לתריסים המותקנים בחניה אין מקום – לא הוכחה ירידת ערך, אין בהם הפרעה, הם מותקנים ברכוש פרטי וכל טענה בהקשר זה יש להעלות בפני גורמי האכיפה והערכאות המוסמכות. אין כל הסבר מדוע דווקא התריסים, למרות הפעילות העסקית העניפה במקום, הם אלו אשר יוצרים הפרעה או מטרד.

41. הנתבעים שבו על טיעוניהם האמורים גם בנוגע ל"רמפות" בכניסה לחניות.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/41/2015

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

42. תכנון המעלית אושר במסגרת תב"ע 13891 בהסכמת התובעים ובהתאם הבקשה להיתר בנית המעלית. התובעים עצמם הסתמכו על מעלית זו. כל הקשור בהליך התכנוני אינו מעניינה של ערכאה זו והועדה המקומית אישרה התקנת המעלית כמבוקש. מדובר גם בהכרח על פי החוק והתקינה. בכל מקרה, לנתבעים תימוכין קנייניים מספיקים להתקנת המעלית אשר תשרת את כל הקומות ותשביח את הנכס.

43. הסעדים המבוקשים בכל הקשור לגג העליון עניינם בשינוי הוראות התקנון בדרך עקיפה, ודאי כאשר לא כל בעלי הזכויות הם צד בהליך. הגג העליון צמוד בצמידות מיוחדת לתת חלקה 12 (לפני כן לתת חלקה 18) והוא כבר הוצא מן הרכוש המשותף. אף אם על גג זה מתקנים של דירות אחרות אין בכך להקנות זכות קניינית כלשהי בגג זה ולכל היותר יש לאפשר גישה למתקנים. מדרגות הגישה לגג הצמוד נחסמו ולאחר שנפתחו התגלה כי מאוחסן שם ציוד, ככל הנראה של התובעים 3 ו-4, כמחסן פרטי עבורם.

44. המחסן מתחת למדרגות הינו רכוש פרטי ואין בו לשמש את כל בעלי הדירות. אין גם בידי התובעים כל טענה קבילה בנוגע לשימוש הנעשה בו, המוכחש כשלעצמו. אין כל יסוד לטענת הפיצוי, הסגת גבול או עשיית עושר בנוגע לרכוש פרטי.

45. סוגיות תכנוניות מסורות לרשויות התכנון והערכאות המתאימות ולא לפסיקת המפקח. הנתבעים אינם מחויבים ואינם מעוניינים לקשור עצמם עם אחרים בבניה המתוכננת, ודאי כאשר זו של התובעים איננה תואמת תוכנית בת תוקף. טבעה של בניה שנגרמים מטרדים זמניים אך אין באי נוחות זמנית זו להצדיק סעד אשר מחייב מימוש בניה מאוחד.

טענות הצדדים בתביעה שכנגד

טענות התובעים שכנגד בכתב התביעה

46. עילת התביעה שכנגד מבוססת, רובה ככולה, על טענות הנתבעים במסגרת כתב ההגנה – ככל שיתקבלו טענותיהם במסגרת ההליך העיקרי הרי שעל פניה דברים יהיו זכאים גם לקבל את הסעדים המבוקשים במסגרת התביעה שכנגד. ככל שידחו הטענות, מניה ובינה, לא יהיו זכאים לסעדים כאמור. משכך, אינני מפרט כאן את טענות הצדדים (החוזרות על עצמן) ואתמקד בסעדים המבוקשים.

47. לאור טענת התובעים שכנגד כי לבעלים של תת חלקה 12 בלבד ההרשאה הקניינית לנצל את זכויות הבניה בבית התבקש במסגרת הליך התביעה שכנגד צו מניעה אשר יאסור על מי מבעלי הזכויות בבית להגיש או לקדם כל בקשה להיתר בניה או לממש כל בניה שמשמעה ניצול אחוזי בניה או לחילופין להתנות כל פעולה כאמור בהסכמת הבעלים של תת חלקה 12 בכפוף לתשלום תמורה כספית.

48. לחייב את הנתבעים שכנגד, ובפרט הנתבע שכנגד 1, להסיר כל בניה שבוצעה ברכוש המשותף ללא הסכמת התובע, להרוס כל סגירה בקצה גרם המדרגות או בכניסה לגג, לחייב



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/41/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

את הנתבעים שכנגד בהוצאות שהוצאו לפתיחת הסגירה ולפנות את החפצים מחדר המדרגות. בהקשר זה התבקש גם צו מניעה שיאסור לעשות שימוש ייחודי בגרם המדרגות המוביל לגג הפרטי וכן ימנע כל גישה לגג למעט במקרים חריגים של תיקונים וטיפול תחזוקתי אחר.

49. בנוסף לאמור התבקש היתר לפיצול הסעדים הכספיים הנובעים מהסגת הגבול לשטח הגג.

טענות הנתבעים שכנגד בכתב ההגנה

50. גם כתב ההגנה שכנגד מטעם הנתבעים שכנגד 1-11 (הם התובעים בתיק העיקרי) חוזר, רובו ככולו, על הטענות שהועלו כבר על ידי התובעים במסגרת ההליך העיקרי והבקשה למתן צו מניעה זמני.

51. הנתבעים שכנגד הכחישו שימוש שנעשה ברכוש המשותף ללא הסכמת התובע או כי מנעו גישה מהתובע לרכושו. כך גם טענת אחסון הציוד הוכחשה וכן הטענה כי בוצעה בניה על ידי הנתבע שכנגד 1. מכל מקום, שימוש בעלי הדירות ברכוש המשותף הינו שימוש סביר – כל בעלי הדירות ואף השוכרים נוהגים להניח חפצים במקום שאינו מפריע לאיש. דלת מפורזלת בכניסה לגג הותקנה בשל הסיכון בגישה לגג לילדים קטנים אך מפתחות נמסרו לכל בעלי הדירות, כולל שוכרי התובעים שכנגד. ממילא גם לא נעשתה פניה לפתיחת הדלת האמורה ופתיחתה על ידי התובעים שכנגד נעשתה בהרסנות, אלימות ובצורה גסה.

צדדים נוספים

52. ביום 21.04.15 נמחקה התביעה שכנגד כנגד הנתבעת 13 לאור הצהרתה בבקשה מוסכמת כי תכבד כל פסק דין שיתקבל במסגרת ההליך.

53. ביום 01.06.15 נמחקה התביעה שכנגד כנגד הנתבעים 23-25 בהתאם להסכמת התובעת ולאור הודעתם כי מכרו את דירתם לנתבעים שכנגד 10-11.

54. בדיון מיום 06.07.15 הודיעו התובעים שכנגד על מחיקת התביעה שכנגד גם כנגד הנתבעים 12 ו-15.

55. מהודעת התובעים שכנגד מיום 13.07.15 התברר כי לא עלה בידם לבצע מסירה ליד הנתבע שכנגד 14. מאז גם לא הוגשה על ידם כל הודעה או בקשה אחרת בנוגע לנתבע האמור. בהתאם, אין בידי אלא למחוק את התביעה כנגדו, ודאי כאשר גם התובעים שכנגד עצמם הגדירו אותו כ"נתבע פורמלי" בכתב הטענות מטעמם.

56. מן ההודעה האמורה עולה כי בוצעה מסירה של כתב התביעה שכנגד לידי הגב' רחל כהן עבור הנתבעים שכנגד 16-22 ביום 14.05.15. מאז לא הוגש דבר מטעמה של הגב' כהן או



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/41/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מטעם מי מהנתבעים שכנגד האמורים. בהתאם אין לי אלא לקבוע כי כל אשר ייפסק במסגרת ההליך יחייב גם את הנתבעים שכנגד הנ"ל.

57. למען שלמות התמונה אזכיר, כאמור לעיל, כי התובעים שכנגד והנתבעים שכנגד 3 ו- 4 הגיעו להסכמות במחלוקת שבניהם ובמסגרתן, בין היתר, נדחתה התביעה שכנגד.

דיון והכרעה

58. למען נוחות הדיון, בעיקר לאור ריבוי המלל שבכתבי הטענות (בפרט של התובעים), נתייחס בפסק דין זה בנפרד לעילות התביעה בהליך העיקרי על פי חלוקת הסעדים המבוקשים כמפורט במבוא לעיל. מאחר וישנה השקה משמעותית בהכרעה הנדרשת בהליך העיקרי ובתביעה שכנגד הרי שבכל מקום רלבנטי, לאור ההכרעה המהותית, נתייחס גם לסעדים המבוקשים בתביעה שכנגד. סוגיות נוספות בתביעה שכנגד (שאינן נגזרות של ההכרעה בתיק העיקרי) ידונו לאחר מכן בנפרד.

למי שייכות זכויות הבניה מעל להצמדה לתת חלקה 18

59. המחלוקת המרכזית בתובענה עניינה בשאלה בדבר הבעלות בזכויות הבניה מעל למרפסת הצמודה לתת חלקה 18 - בעוד התובעים טוענים כי זכויות אלו "שייכות" לתת חלקה 18 הרי שהנתבעים טוענים כי כלל זכויות הבניה בבית יוחדו לדירה שבבעלות הנתבע 1 (תת חלקה 12).

60. ההלכה קובעת כי ההכרעה בשאלה האמורה הינה שאלה עובדתית הנכונה לכל בית ונסיבותיו – "בית משפט זה קבע לא אחת כי המונח "זכות בנייה" או "אחוזה בנייה" משמעו "אפשרות ניצול הקרקע לבנייה על-פי הדין" (רע"א 2821/95 לוסטיג נ' מיזלס, פ"ד נ(1) 517, 527 (1996); ע"א 7394/03 נכסי ר.א.ר.ד. חברה לבניין בע"מ נ' מנהל מס שבח מקרקעין, רחובות, בפסקה 14 (6.12.2006)[פורסם בנבו]). טיבה של זכות זו, בפרט כאשר מדובר בבתים משותפים, לא הוכרע בהלכה הפסוקה (ע"א 3451/07 קאופמן נ' כהן, בפסקה 9 (18.2.2010) [פורסם בנבו] (להלן: עניין קאופמן); ע"א 10322/03 ישעיהו נ' שטרייכר, פ"ד נט(5) 449 (2005) (להלן: עניין שטרייכר)), אך נפסק כי יש לה ערך כלכלי. כמו כן נפסק כי אף שזכויות בנייה אינן חלק מן הרכוש המשותף, הן מהוות נכס בבעלות משותפת של כלל בעלי הדירות בבית המשותף המחולק, כברירת מחדל, בין בעלי הדירות בהתאם לחלקם היחסי ברכוש המשותף (ע"א 11965/05 עזבון המנוח מרדכי קליין נ' שרון ואח', בפסקה 45 לחוות דעתה של השופטת (כתוארה אז) נאור (27.8.2009) [פורסם בנבו] (להלן: עניין קליין); עניין קאופמן, שם; ע"א 5043/96 גלמן נ' הררי, פ"ד נד(3) 393, 389 (2000) (להלן: עניין גלמן); ע"א 467/14 שטינברג נ' חברת לילינבלום 13, בפסקה 19 (9.9.2015) [פורסם בנבו] (להלן: עניין שטינברג)). עוד נפסק כי ניתן להתנות על זכויות בנייה בהסכמות חוזיות (עניין קליין, בפסקה 6 לפסק דיני; רע"א 2912/11 יקיר נ' לוי, בפסקה 15 (26.5.2011)[פורסם בנבו]; עניין קאופמן, בפסקה 9; ע"א 432/83 מזרחי נ' חביב, פ"ד מ(4) 673, 680 (1986)), אשר מן הראוי כי תקבלנה ביטוי גם בתקנון הבית המשותף או בכל דרך נאותה אחרת, אך לשם כך נדרשת הסכמה מפורשת של בעלי הדירות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/41/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בבית המשותף (ע"א 19/81 ביבי נ' הורברט, פ"ד לז(2) 502, 497 (1983) (להלן: עניין ביבי); עניין שטרייכר, 466; ע"א 7156/96 שואעי נ' בכרך, פ"ד נג(1) 476, 469 (1999)). מכל מקום, השאלה האם הוקנו זכויות בנייה לפלוני היא בעיקרה שאלה שבעובדה הטעונה הוכחה (עניין קאופמן, בפסקה 9; ע"א 136/63 לווינהיים נ' שוורצמן, פ"ד יז 1727, 1722 (1963); עניין ביבי, 502) "ע"א 6900/14 דן לויט נ' חנה בנבנישתי (פורסם בנבו)).

61. ניתוח מסמכי רישום הבית המשותף וראיות הצדדים בהקשר האמור מלמד כי הדין אינו מצוי עם אף אחד מהצדדים להליך זה – זכויות הבניה למימוש מעל להצמדות השייכות לתת חלקה 18 הינן בגדר נכס בבעלות משותפת של כל בעלי הדירות בבית – אין לתובעים גריידי זכות בלעדית בזכויות אלו למימוש ללא קבלת הסכמות כדין אך זכויות אלו גם אינן מוקנות לנתבע יונה.

62. תקנון הבית המשותף מיום 08.02.98 קבע הוראות בנוגע לבניה עתידית בבית, הן ביחס לשימוש באחוזי הבניה הקיימים בבית במועד הרישום והן ביחס לזכויות בניה עתידיות - סעיף 3 לתקנון מקנה זכות בידי בעלי תת חלקה 18 לבצע בניה נוספת על החלקים הצמודים ליחידה זו בצמידות מיוחדת ובכלל האמור נקבע כי "ניתנת בזה הסכמה מראש של כל בעלי היחידות, לבעלי היחידה 63/18 לנצל מלוא אחוזי הבניה המותרים או שיתרו בעתיד על הצמידות הנ"ל". הוסכם עוד במפורש כי "רק בעלי היחידה 63/18 או מי שימנו לצורך כך, רשאים להקים הבניה הנוספת על החלקים הצמודים ליחידה 63/18".

63. יוצא, אם כן, כי התקנון האמור הקנה לבעלי תת חלקה 18 את זכויות הבניה הנדרשות לשם מימוש הבניה על הצמידות לאותה יחידה בלבד. הוראת התקנון האמורה איננה מקנה את מלוא זכויות הבניה בבית לבעלי תת חלקה 18 ובכלל האמור גם לא את זכויות הבניה אשר ניתנות למימוש בכל מקום אחר בבית, לבד מאשר על גבי ההצמדות לאותה יחידה. אלו, על פי ברירת המחדל בהתאם להוראות הדין וההלכה כאמור, מהוות נכס בבעלות משותפת לכל בעלי הדירות.

64. ביום 09.08.98 נחתם תקנון מוסכם מתוקן אשר במסגרתו הועברו הצמדות שונות בין תתי חלקות בבית ובין היתר הועברו ההצמדות הרשומות בתת חלקה 18 לתת חלקה 12 למעט הצמדה כ"ב – מרפסת פתוחה בשטח של 83.25 מ"ר, שנותרה כל העת צמודה לתת חלקה 18.

65. עוד קבע התקנון המוסכם המתוקן כי "סעיף 3 לתקנון המוסכם ישונה באופן שבכל מקום בסעיף זה בו מופיעה היחידה מס' 63/18 תופיע היחידה מס' 63/12 במקומה" (סעיף 6 לתקנון המוסכם המתוקן) וכי "ביתר סעיפי התקנון המוסכם לא יחול כל שינוי והם ישארו בתוקפה" (סעיף 7 לתקנון המוסכם המתוקן).

66. שילוב הוראות התקנונים האמורות קובע כי כיום, למעשה, בידי תת חלקה 12 הזכות המלאה לבצע כל בניה על ההצמדות לאותה יחידה, לרבות זכויות הבניה הנדרשות לשם כך. בהתאם, משעה שההצמדה המסומנת כ"ב נותרה רשומה לתת חלקה 18 והיא איננה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/41/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שייכת עוד, בכל דרך, לתת חלקה 12, הרי שגם זכויות הבניה ואפשרות הבניה לגביה איננה מוקנית על פי התקנון לבעלי תת חלקה 12.

67. מאידך, לאור הוראת התקנון המוסכם המתוקן אשר מורה, למעשה, על החלפת תת חלקה 18 בתת חלקה 12 בכל הקשור להוראת התקנון המוסכם המקורי (המסדירה את נושא הבניה העתידית והשימוש באחוזי הבניה), הרי שלא מוקנית בידי בעלי תת חלקה 18 הנוכחיים, לאחר רישום התקנון המוסכם המותקן, כל זכות לביצוע בניה או לשימוש באחוזי הבניה ללא קבלת הסכמת בעלי הדירות כנדרש בדיון.

68. ויודגש, קביעה כאמור נובעת באופן ברור וחד משמעי מלשון הכתוב בהוראות התקנון המוסכם והתקנון המוסכם המתוקן.

69. אין גם בראיות הצדדים להביא לכל מסקנה אחרת.

70. כך, גריידי רכש את זכויותיו בתת חלקה 18 לאחר תיקון צו הרישום ורישום התקנון המוסכם המתוקן. אין בידו כל ידיעה אישית בנוגע לכוונת בעלי הזכויות בעת רישום הבית המשותף וממילא כל שהוא יכול להסתמך עליו הוא רישום הבית המשותף בפנקסים. זה, כאמור, אינו מקנה לתת חלקה 18 כל זכויות בניה.

71. ויודגש, לו היה דבר מה בפרשנות גריידי את הוראות התקנון הרי שהתקנון המוסכם המתוקן צריך היה להחריג באופן מפורש את זכויות הבניה על גבי הצמדה כ"ב ולקבוע כי לגביה יחולו הוראות התקנון המוסכם המקוריות. דא עקא, הוראת סעיף 3 לתקנון תוקנה באופן מפורש שאינו ניתן לכל פרשנות אחרת – היחידה הבלעדית לה הוקנו זכויות כלשהן לבניה בבית הינה תת חלקה 12. פרשנות גריידי איננה משתלבת בכל דרך עם הלשון הפשוטה של הוראת התקנון (עמוד 7 שורות 44-40). ויודגש, אם היינו מקבלים את פרשנות גריידי הרי שיישומה בפועל היה מביא לכך שזכויות הבניה על גבי הצמדה כ"ב ניתנות יהיו למימוש רק על ידי בעלי ת"ח 12 (שבאו בנעלי בעלי ת"ח 18 בכל הקשור לזכויות הבניה המקוריות, לרבות על ההצמדה האמורה) וממילא מצדיקים היו את דחיית התביעה.

72. זאת ועוד. אין גם לקבל את טענת גריידי כי זכויות הבניה על גבי הצמדה כ"ב נותרו צמודות לת"ח 18 לאור הבקשה לתיקון מסמכי הרישום וצו התיקון שניתן (ר' סעיף 12 לסיכומים) - צו הרישום, ובכלל האמור גם צו התיקון, אינם עוסקים כלל בנושא זכויות הבניה ומימושו (ר' סעיף 143 לחוק המקרקעין). הוראות אלו הינם מושא להסכמה קניינית בין בעלי הדירות אשר מקבלת ביטוי בתקנון המוסכם בלבד (ר' סעיף 62 לחוק המקרקעין וכן נוהל 4.1.1060 לקובץ נוהלי האגף לרישום והסדר מקרקעין המפורסם באתר משרד המשפטים). שעה שצו התיקון לצו הרישום אישר את רישום התקנון המוסכם המתוקן (סעיף 4 לצו התיקון), על פי בקשת בעלי הדירות, הרי שתיקון, למעשה, גם את הקצאת השימוש בזכויות הבניה כמפורט לעיל.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/41/2015

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

73. כך, גריידי חדל מלהעיד בהליך זה את עו"ד סודאי אשר ייצג אותו בעת הרכישה ולטענתו חיווה את דעתו בדבר אפשרות בניה על המרפסת.

בהקשר זה קובעת ההלכה כי "...כלל נקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל-דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראייה, שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראייה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לכך הסבר סביר, ניתן להסיק, שאילו הובאה הראייה, היתה פועלת נגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים, וככל שהראייה יותר משמעותית, כן רשאי בית המשפט להסיק מאי-הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה" (ע"א 548/78 שרון נ' לוי פד"י לה (1) 736, 760 ועל הלכה זו רע"א 55/89 קופל (נהיגה עצמית) בע"מ נ' טלקאר בע"מ פ"ד מד (4) 595 וע"א 2273/90 לימה חברה ישראלית לתעשיות כימיות בע"מ נ' פרץ רוזנברג ואח' פ"ד מז (2) 606 וכן ע"א 9656/05 שוורץ נ' רמנוף (פורסם בנבו) וע"א 465/88 הבנק למימון ולסחר בע"מ נ' מתתיהו פ"ד מה (4) 651).

די באי העדות של עו"ד סודאי כדי לשלול את טענת גריידי בדבר הייעוץ שלכאורה קיבל ועליו הסתמך. אולם, גם לגופה של עדות גריידי הרי שכל שנטען על ידו הוא כי עו"ד סודאי חיווה דעתו "שיש לדירה אופציה לבנות על המרפסת" (עמוד 7 שורות 10-11). אופציה זו אכן קיימת בכפוף לקבלת הסכמה של בעלי הדירות בבית כנדרש בדין, ודאי בנוגע להרחבת דירה (ככל שישנה היתכנות תכנונית לכך). ויוער, גם גריידי מאשר כי לא התעסק כלל בעת הרכישה בנושא קיומן של זכויות בניה, אם בכלל (ר' עמוד 7 שורות 12-14).

74. אין גם בראיות הנתבעים כדי לבסס פרשנות אחרת כפי שנטענה על ידם ולפיה כל זכויות הבניה בבית הוקנו לבעלי תת חלקה 12.

ראשית, מר מרדכי יונה אשר חתם על מסמכי רישום הבית המשותף, נפטר וכל שנותר בנוגע לכוונותיו בעת הרישום הם המסמכים החתומים שתוכנם ברור כאמור (ר' בקשה למחיקת סעיף מסיכומים מיום 04.12.16 והודעת התובעים מיום 06.12.16).

שנית, גם הנתבעים חדלו מלהעיד עדי מפתח מטעמם. כך בנוגע לעו"ד זאב טפרברג, אשר חתם על התקנון המוסכם המתוקן מטעמו של מר יונה ז"ל. כך בנוגע לעו"ד דן טפרברג אשר אימת את החתימה על התקנון המוסכם ועל התקנון המוסכם המתוקן לאחר שהסביר את "תוכנו ומשמעותו" של המסמך.

שלישית, לעד יונה אין כל הסבר מדוע לא נכללה בתקנון המוסכם, ואף לא בתקנון המוסכם המתוקן, הוראה ברורה וחד משמעית אשר מקנה את זכויות הבניה באופן גורף ליחידה בבעלות המשפחה (עמוד 10 שורה 5).

רביעית, גם הטענה עליה מתבסס העד יונה כי זכויות הבניה הוצמדו לגגות השונים אין לה על מה שתסמוך לאור לשון מסמכי הרישום השונים (ר' עמדתו בעמוד 10 שורות 2-3) - לתת חלקה 17, אף שהוצמדה לה מרפסת, מעולם לא הוקנו באיזה מהתקנונים זכויות לבניה כלשהי (עמוד 10 שורות 41-42). ככלל נכון יהיה לציין כי עדותו של מר יונה לימדה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/41/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כי ידיעתו האישית בנוגע להליכי רישום הבית המשותף ותיקונו הייתה מוגבלת, אם בכלל, ולמעשה עדותו מסתמכת על פרשנות התקנונים לאור "ידיעותיו" בדבר כוונות כלליות של המשפחה בנוגע לנכסיה, ולא דווקא בנסיבות הקונקרטיות דנן (ר' עמוד 9 שורות 35-38).

חמישית, גם עדותו של מר ששון אין בה לסייע - כל עדותו בנוגע ל"זכויות הקנייניות" אינה אלא מפרשנותו את מסמכי הרישום בלבד. לא נטענה, וממילא לא הוכחה, כל ידיעה אישית או מעורבות של העד ברישום הבית המשותף או תיקונו. בהתאם גם טענותיו של מר גריידי בדבר "הסכמתו" של הנ"ל לפרשנות גריידי את הוראות התקנון במסגרת הליכי התכנון אין לה על מה שתסמוך (סעיף 10 לתצהיר גריידי) - העד ששון שלל בעדותו גרסה זו ועדותו מקובלת עלי בהקשר פרטני זה (ר' למשל בעמוד 15 שורות 10-14 ובהמשך הסבריו בנוגע להליך התכנוני בעמוד 16 שורות 31-35 ו- 42-46).

75. יוצא כי כל שניתן לבחון לשם ההכרעה בהליך זה הם את מסמכי הרישום, והם בלבד, ופרשנותם ברורה וחד משמעית כאמור לעיל.

76. נכון יהיה להזכיר עדויות נוספות אשר יש גם בהן לתמוך בפרשנות האמורה - כך, התייחסותו של העד יונה בעדותו לכך שעל פי מסמכי הרישום "מה שלא ניתן לבנות בהצמדות שייך לכולם" (עמוד 10 שורה 4). כך, גם עדותו של השמאי לב - "כשלאדם יש גג ולא כתוב שזכויות הבנייה עליו שייכות לו, אז יש לו גם כן מרפסת, זכויות הבנייה הן רכוש משותף" (עמוד 3 שורות 24-25). הדברים מצד עדי שני הצדדים מחזקים את המסקנה הברורה כי הדין אינו מצוי עם אף אחד מהם כאמור.

77. בהקשר זה נכון יהיה להדגיש כי אין בידי לקבל את פרשנות הנתבעים את הוראת התקנון לפיה קביעת "הבניה הנוספת" בסעיף 3 לתקנון המוסכם התייחסה למיקום הבניה ולא להיקף הזכויות (ר' סעיפים 25 ואילך לסיכומים).

ראשית, פרשנות זו איננה נובעת מלשון הכתוב - התקנון המוסכם מקנה את מלוא זכויות הבניה הניתנות לניצול על גבי הצמידויות לתת חלקה 18 במקור (שהומחו לתת חלקה 12 בתקנון המוסכם המתוקן). אין כל זכר בתקנון להוראה לפיה מלוא זכויות הבניה בבית הוצמדו ליחידתם וגם אין כל כוונה כזו במסגרת מסמכי הרישום השונים, לא בתיק הרישום ולא בתיק התיקון!

שנית, התוספת בנוגע למניעת הפגיעה בתתי חלקות אחרות בבית אין בה ללמד על הקניית זכויות הבניה למימוש גם במקומות אחרים בבית - כל שהוסכם הוא על מימוש זכויות בניה "על הצמידויות הנ"ל" באופן שלא יפגעו או יחסמו "דרכי הגישה, כניסה ויציאה, פריקה והעמסה" ליחידות בקומת הקרקע - מדובר בהוראה שלא באה אלא להגן על זכויות בעלי הדירות האחרים ולא להקנות מיקומים נוספים (שלא נזכרים כלל) למימוש הבניה או זכויות להקנות זכויות נוספות הצורה משתמעת לבעלי תת חלקה 18.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/41/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

78. לאור כל האמור לעיל אני דוחה את התביעה העיקרית להצהרה כי זכויות הבניה מעל הצמדה כ"ב מוקנות לתת חלקה 18.

למי שייכות זכויות הבניה הכלליות בבית (מעבר לזכויות על גבי ההצמדות לתת חלקה 12)

79. לאור הוראות התקנון כאמור לעיל הרי שניתן כבר עתה גם להכריע במחלוקת הנוספת המועלית בכתב התביעה בנוגע לזכויות הבניה מעבר לאלו המוקנות על גבי ההצמדות לתת חלקה 12.

80. לאור הפרשנות שלעיל אין לי אלא לקבל את התובענה העיקרית בהקשר זה (בהסתייגות בנוגע לגג החדש מעל תוספת הבניה) ולדחות את התביעה שכנגד במסגרתה התבקשתי להצהיר על בעלות של תת חלקה 12 בכל זכויות הבניה בבית.

81. כאמור, כל שהוקנו לתת חלקה 12 על פי מסמכי רישום הבית המשותף הן מלוא זכויות הבניה, הקיימות והעתידיות, לבניה על גבי ההצמדות לתת חלקה זו, לרבות הבניה על גבי הגגות החדשים שיוצרו בשל אותה בניה על הצמדה (ר' פסקה שניה לסעיף 3 לתקנון המוסכם). הא ותו לא. לבד מזכויות הבניה האמורות הרי שכל יתרת זכויות הבניה בבית על פי ברירת המחלוקת הקבועה בדין ובהלכה כאמור מהוות רכוש משותף לכל בעלי הדירות, לרבות, זכויות לבניה על גבי הצמדות ליחידות אחרות בבית - כשם שלא הוקנו זכויות בניה לתת חלקה 18 (לאחר רישום התקנון המוסכם המתוקן) כך גם לא הוקנו זכויות בניה כלשהן לתת חלקה 3, אליה הועברו הצמדות מקוריות של תת חלקה 17.

82. ויודגש, בניגוד לנטען בכתב התביעה, התקנון מקנה זכות בידי בעלי תת חלקה 12 לבצע בניה בדרך של הוספת יחידות חדשות (ר' במפורש בסעיפים 3(א), 3(ג) ו-3(ז) לתקנון המוסכם) ומקנה את מלוא זכויות הבניה בהקשר זה. אולם, האמור ניתן למימוש רק על גבי שטחי ההצמדות המפורטים.

83. הוראות תיקון 18 לחוק המקרקעין מאפשרות לרוב מיוחס של בעלי דירות בבית לאשר עבודה שמטרתה הרחבת דירה. דא עקא, אין הוראות תיקון זה חלות על בנייה שמטרתה הוספת דירה בבית ללא קבלה הסכמה של כל בעלי הדירות (ור' למשל חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח - 2008 אשר חוקק במיוחד לשם קביעת רוב מיוחס לשם אישור הוספת דירות בבית בנסיבות פרטניות בהן מדובר בבניה על פי תמ"א 38 בלבד).

84. לאור האמור, ובהעדר הסכמה של כל בעלי הדירות (שאין מחלוקת שאיננה קיימת) הרי שיש מקום ליתן צו מניעה האוסר על הנתבעים לבצע כל עבודות בניה להוספת יחידת דיור בבית על גבי כל חלק בבית, לרבות, בחלקים צמודים לאיזה מיחידות הבית, למעט בהצמדות לתת חלקה 12 כאמור.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/41/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

דמי איזון

85. לאור הקביעה שלעיל בנוגע לזכויות הקנייניות של הצדדים על פי מסמכי רישום הבית המשותף הרי שנשללת, מניה וביה, טענת התובעים לקבלת דמי איזון.

86. ראשית, הבניה המאושרת קניינית כאמור הינה על פי זכויות מוקנות של הנתבעים בהתאם למסמכי רישום הבית המשותף. לפיכך, התובעים אינם זכאים לכל תשלום בנוגע לבניה זו.

87. יוער גם כי לצורך הוכחת התביעה האמורה היה על התובעים להמציא עדות מקצועית קבילה בנוגע למכלול הבניה בבית, על פי המצב התכנוני ובהתאם להיתור הבניה שאושר. דא עקא, עדות מקצועית כאמור לא הוגשה (ולחוות דעת השמאי נתייחס עוד להלן).

88. שנית, אף אם היינו עוסקים בתיקון 18 לחוק המקרקעין הרי שממילא התובעים לא נקטו בפרוצדורה הנדרשת בחוק לשם תביעת דמי איזון, ובכלל האמור מינוי שמאי מוסכם מטעם הצדדים ובהעדר הסכמה מינוי שמאי על ידי המפקח (ר' סעיפים 71ב ו- 71ג לחוק המקרקעין).

89. שלישית, חוות דעת השמאי עניינה בבדיקת נספח הבינוי לתב"ע. חוות דעת זו איננה מתיימרת, וגם לא ביצעה, שומה של דמי איזון אליהם מתייחסות הוראות חוק המקרקעין כפי שמאשר המומחה במפורש – "לא הכנתי את השומה לתביעה למפקח, כשקראו לי להכין חו"ד לא ידעתי על הסכסוך המשפטי הזה" (עמוד 3 שורות 12-13). שומה זו, לאור מטרתה, מתעלמת מאלמנטים נדרשים לשומת דמי איזון (ר' למשל עמוד 2 שורות 33 ואילך ועמוד 3 שורות 4-9).

90. לאור האמור התביעה לתשלום דמי איזון נדחת.

צו הצהרתי למניעת התנגדות הנתבעים בהליך התכנוני

91. כאמור לעיל עותרים התובעים למתן סעד אשר ימנע מהנתבעים להתנגד לבקשות התובעים למתן היתור בניה על פי המצב התכנוני המאושר ולהסיר כל מכשול טכני או בירוקרטי מפני קבלת ההיתור. אין בידי להיעתר לסעד המבוקש על ידי התובעים בהקשר האמור.

92. ראשית, על פני הדברים ומניסוחו של הסעד המבוקש והעילה בגינו, הרי שמדובר בסוגיה תכנונית – כך, שאלת התאמת בקשה להיתור למצב התכנוני הקיים. כך, עצם הדיון בהתנגדות. כך, העובדה כי הליכי הרישוי מקורם בהוראות דיני התכנון והבניה וללא כל קשר לדיני הקניין (ר' למשל סעיפים 24 ו- 25 לתצהיר יונה). אעיר בהקשר זה כי טענות גריידי בדבר התאמת הבקשה למצב התכנוני לא נתמכה כנדרש בחוות דעת מקצועית, שלא הוגשה, או לכל הפחות באישור רשמי של רשות הרישוי. מכל מקום, במסגרת הליך זה עסקינן בזכויות קנייניות של הצדדים בבית בלבד.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/41/2015

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

93. שנית, אף אם מדובר היה בשאלה קניינית הרי שממילא לא ניתן ליתן את הסעד המבוקש בהקשר האמור – כללי הצדק הטבעי, ודאי כאשר עסקינן בזכויות קניין המוגנות כזכות יסוד במסגרת חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, אינם מאפשרים לשלול או למנוע אפריורית מאדם לממש את זכויותיו הקיימות לו על פי דין להגנה על קניינו. כך היא גם זכותם של הנתבעים (ככל שקיימת על פי דיני התכנון) להגיש התנגדות במסגרת ההליך התכנוני, ודאי כאשר לטענתם בבקשת ההיתר ישנה גם פגיעה בקניינם.

94. ויודגש, התובעים אינם מציעים כל עילה שבדין, ודאי לא כזו שבמסכות המפקח על פי פרק ו' לחוק המקרקעין, אשר תוצאתה המצטברת הינה מתן סעד השולל זכות חוקית כאמור, ודאי בנוגע להליך "מעין שיפוטי" כהליך ההתנגדות במסגרת ההליך התכנוני הסטטוטורי.

95. שלישית, ממילא לא עלה בידי התובעים ליתן כל ביטוי פרטני לבקשת הסעד האמורה - לא הוצגה על ידם כל בקשה להיתר בניה שהוגשה על ידם ואשר בגינה התבקש הסעד. ממילא לא ניתן ליתן צו ערטילאי ללא ביטוי קונקרטי לבקשה להיתר הנדונה.

96. רביעית, גם טענה בדבר צו האוסר על "מניעה" אין בידי התובעים לקבל בהליך - לא הוכח כי התקבל בידי התובעים כל היתר בניה ובהתאם לא ברור בכלל מה אושר או יאושר לבניה. ממילא לא הוכחה כל מניעה הקשורה דווקא בנתבעים ואשר איננה קשורה לזכויותיהם הקנייניות על פי מסמכי רישום הבית המשותף או על פי דין בנוגע להליכי התכנון כאמור. מכל מקום כל עוד אין בידי התובעים הסכמה של כל בעלי הדירות הרי שממילא אין הם יכולים לבצע כל בניה של דירה חדשה בבית (אף אם יתקבל בידם היתר בניה).

שינויים ברכוש המשותף - ייחוד חניה

97. לא ניתן לייחד חלקים מהרכוש המשותף בבית לאיזה מהדירות בהעדר הרשאה מפורשת בתקנון או בהעדר הסכמה של כל בעלי הדירות בבית (ר' סעיף 55(ג) לחוק וסעיף 12 לתקנון המצוי).

98. למעשה, גם הנתבעים מאשרים כי סימון החניה הינו במסגרת התכנונית בלבד וללא כל השלכה קניינית, שהרי מבחינה קניינית אין מחלוקת כי אין בכוונתם, ללא הסכמת בעלי הדירות, להצמיד את מקום החניה המסומן בהיתר הבניה לאיזה מהדירות בבית (ר' סעיפים 19-20 לתצהיר ששון; עמוד 18 שורות 1-2 וסעיף 31 לסיכומים).

99. די בכך כדי לקבל את התביעה בהקשר זה וליתן את הסעד האוסר על הצמדה קניינית של החניה המסומנת בהיתר הבניה אלא בהתאם להוראות הדין.

100. בכל הקשור לסימון החניה במסמכי הבקשה להיתר הרי שמדובר בהליך תכנוני שאינו מצוי בגדר סמכות העניינית – ככל שסבורים התובעים כי אין מקום לסימון החניה משיקולים תכנוניים הרי שעליהם לפעול בהקשר זה מול הרשויות המוסמכות. מכל מקום, סימון



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/41/2015

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

החניה אין בו, כשלעצמו, להקנות זכויות כלשהן, לרבות לא הזכות להתקנת חניה במיקום האמור שעה שבמקום מותקנים בלוני גז – מימוש בפועל של השטח לצורכי חניה כאמור מחייב, מניה וביה, קבלת הסכמת בעלי הדירות בבית לאור קיומו של שימוש אחר ברכוש המשותף (ר' עמוד 1 שורה 16 לפרוטוקול ביקור במקום).

101. ויודגש, האמור בנוגע להליך התכנוני נכון שעה שמדובר בחצר המהווה רכוש משותף ובהתאם חניה בה, לכל בעלי הדירות על בסיס "כל הקודם זוכה", מהווה שימוש סביר ברכוש המשותף כפי שנפסק כבר כהלכה מושרשת לפני שנים רבות (ע"א 708/72 פרשקור נ' רוזנברג פ"ד כח (2) 817 וכן ע"א 549/73 וינטרס ואח' נ. זמורה ואח', פ"ד כח' (1) 645).

בנסיבות שכאלו אישור תכנוני לשימוש בחנייה (ללא כל ייחוד קנייני או מימוש בפועל בהעדר הסכמה לאור קיומם של בלוני הגז כאמור) מהווה נגזרת של השימוש הסביר כאמור ללא זכות קניינית (ר' בהשלכה בנוגע לאי ההשלכה של הליכי הרישוי על הזכויות הקנייניות בע"א (ת"א) 2527-08 ענבר נורית פולק נ' עו"ד מני בן מאור ואח' (פורסם בנבו) וכן עש"א 36094-01-11 הופמן נ' נציגות הבית רחוב ארלוזורוב 188 ת"א (פורסם בנבו)).

בניה מעל רום המרפסת הצמודה לתת חלקה 18

102. בביקור במקום התברר כי הבניה על גג הבית בוצעה באופן שאין בו נסיגה בקומה העליונה מעל לשטח מרפסת תת חלקה 18. כך, בביקור במקום ניתן היה לראות את כל שטח המרפסת ב"מבט על" ממפלס הגג (עמוד 2 שורות 2-3).

103. גם הנתבעים מבינים כי אין בידם לבצע בניה בשטח מרפסת תת חלקה 18 ללא הסכמת בעליה וממילא אין בכוונתם לעשות כן (ר' סעיף 38 לתצהיר יונה).

104. זאת ועוד. מהביקור במקום עולה גם בבירור כי כל בניה בחלל הרום שמעל למרפסת האמורה מהווה פגיעה בזכויות התובעים, בין אם יבצעו בניה במרפסת זו ובין אם לאו.

105. לאור האמור אין לי אלא לקבל את טענות גריידי בהקשר האמור שלא נסתרו (סעיף 79 לתצהירו).

106. בנסיבות אלו יש מקום לקבל את טענות התובעים ולאסור על ביצוע בניה בחלל הרום שמעל למרפסת תת חלקה 18 ללא קבלת הסכמת בעלי הזכויות ביחידה.

שימוש בחניות צמודות

107. אין בידי לקבל את טענות התובעים בכל הקשור לשימוש ברכושם הפרטי של הנתבעים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/41/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

108. ראשית, טענת התובעים בהקשר האמור הינה כי יש לאסור על שימוש בחניות לכל ייעוד שאינו חניה. דא עקא, טענה בדבר "ייעוד" איננה אלא טענה תכנונית. הוראות חוק המקרקעין אינן עוסקות ב"ייעודים" או ב"שימושים". כך גם כל הקשור בהוראות התב"ע אין בו כדי להביא לקבלת התביעה במישור הקנייני – טענות התובעים בהקשר האמור עליהם להפנות בפני הערכאות והרשויות המוסמכות.

109. שנית, גם קניינית אין כל הצדקה למתן הסעד המבוקש - הוראות התקנון המוסכם אינן קובעות דבר בהקשר האמור ובכלל האמור אין כל קביעה בתקנון כי השימוש בשטחי החניות המוצמדות מוגבל לצורכי חניה בלבד. לכך מתווספת העובדה כי במסגרת הביקור במקום לא התגלה כל שימוש החורג מ"ד' אמות" שטחי החניה המוצמדים (ר' עמוד 1 שורות 7-11).

110. שלישית, כפי שכבר נפסק בעבר, מפקח על רישום מקרקעין אינו מוסמך לדון בטענות בנוגע לשימוש שמבוצע בנכס פנימה, בפרט לאור טענות התובעים בהקשר האמור בהליך דנן - התביעה מבוססת על טענות הנוגעות להפרת דיני התכנון והבניה ואפשרויות השימוש בנכס. עילת התביעה מתבססת, לכאורה, גם על דיני הנזיקין (מטרד ונזק בגין ירידת ערך). מכתב התביעה לא עולה כי בוצעו שינויים או תיקונים בנכס אשר יש בהם, כשלעצמם, לפגוע בדירה אחרת או ברכוש המשותף (בניגוד להוראת סעיפים 2(א) ו-2(ב) לתקנון המצוי) – לא התקנת התריסים (לגביה נדון עוד להלן) היא זו אשר משמשת יסוד לטענה בדבר הפסקת השימוש, אלא השימוש בפועל אותו נטען כי עושים הנתבעים או מי מטעמם בחניות הוא זה הגורם לנזקים הנטענים. כבר נפסק בהקשר זה כי החוק לא העניק למפקח על רישום מקרקעין את הסמכות לדון בתביעות שעניינן שינוי ייעוד או שינוי השימוש שעושה בעל דירה ביחידה או בהצמדות ליחידה שבבעלותו (ר' ד"נ 20/73 שמוע נגד טובטסקי ואח' פ"ד כ"ח (1) עמ' 730).

111. רביעית, ממילא לא עלה בידי התובעים להוכיח שימוש נטען במחסנים כ"מחסן משקאות סיטונאי" - כך, בביקור במקום לא התגלה דבר מהאמור. כך, גם מר גריידי בעצמו מאשר כי הראיות שצירף להוכחת טענתו כבר אינן משקפות את המצב העובדתי הקיים (ר' סעיף 95 לתצהירו). מכל מקום, אף אם ישנה טענה כלשהי בהקשר האמור בנוגע להפרעה כתוצאה מהשימוש באותן החניות הרי שעניינה נזיקי-מטרדי וממילא אינני מוסמך לדון בה (ע"א 664/71 עורקבי ואח' נגד נקר פ"מ ע"ח 130 וכן ע"א 458/69 שליט נגד גולדברג פ"ד כ"ד (1) 231).

סילוק תריסי הגלילה מחניות צמודות

112. גם בהקשר האמור אין בידי לקבל את טענות התובעים.

113. ראשית, בכל הקשור לטענות המטרד - "רעש בלתי סביר" ו- "הפרעה לבעלי הדירות" - הרי שאינני מוסמך לדון כאמור. גם לגופם של דברים מדובר בטענה דחוקה - למעט טענה של מר גריידי בהקשר זה בתצהירו לא הובאה כל ראיה אובייקטיבית בעניין – לא של מי מבעלי הדירות בבית, לא של מי מהשכנים בבתי הסמוכים (המצויים קרוב ממש ואף קרוב



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/41/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

יותר מאשר דירת גריידי) וגם לא כל הקלטה או צילום של הרעשים הנטענים. מכל מקום לאור מיקומו של הבית ונסיבותיו (ר' פירוט בהרחבה להלן) לא סבירה הטענה כי דווקא "רעש" התריסים מהווה מטרד.

114. שנית, גם בכל הקשור לשינוי "חזותו החיצונית של הבית" אין בידי לקבל את טענת התובעים – מהביקור במקום התגלו סגירות של חלונות בתריסי ברזל אחידים באופן אסטטי שאינו פוגע או גורע ממראהו של הבית. במיוחד אמורים הדברים כאשר מדובר בחזית האחורית של הבית אשר הגישה אליה מצומצמת לבעלי הדירות בלבד בשל גידור הגישה משני צידי הבית.

115. ויש להדגיש – בביקור במקום התגלה בית שמתוחזק באופן לקוי – כך, מנועי מזגנים תלויים מכל עבר ונוזלים. כך, הרצפות בחניה בחזית האחורית שבורות. כך, חזית הבית איננה אחידה עם בתי עסק שונים. כך, חלקים שונים בבית בבניה ובהריסה. כך גם מתוחזק באופן לקוי חדר המדרגות. לא ניתן לומר כי דווקא תריסי הגלילה הינם אלו אשר פוגעים באופן כלשהו בצורתו החיצונית של הבית – מדובר, ממילא לאור הביקור במקום, בשימוש סביר בנסיבותיו הקונקרטיות של הבית.

116. זאת ועוד. הבית ממוקם בסמוך ל"צומת סנהדריה", באיזור משולב בו יחידות מסחר רבות, כמעט בכל המבנים הסובבים, בפרט בחזית הבית. גם חזית הבית דגן הינה חזית מסחרית ובה חנויות מסוגים שונים, לרבות, חנויות לממכר מזון. חזית הבית פונה לשדרות גולדה מאיר - עורק תנועה סואן במיוחד בו נתיבי תחבורה פרטיים לצד נתיבים ציבוריים ותנועת כלי רכב ענפה. תמונה הטענה כי בנסיבות אלו דווקא התריסים האמורים הם הגורמים לפגיעה כלשהי בבית.

117. שלישית, לבד מתצהירו של מר גריידי לא הוצגה כל התנגדות של מי מבעלי הדירות האחרים בבית לאותם תריסי גלילה ובכלל האמור לא כל תימוכין לטענות בהקשר האמור, לרבות לא כל החלטת אסיפה כללית (ר' עמוד 8 שורה 8).

וידגש, למעט חבורה, שאת עדותו הראשית בתצהיר יש להעמיד בספק גדול (ר' חקירתו הנגדית בעמוד 5 שורות 2-3), לא הובאה עדות נוספת של מי מהתובעים! הדבר עומד לרועץ להוכחת הגרסה הנטענת על פי הפסיקה המוזכרת לעיל.

סילוק רמפות מבטון

118. בביקור במקום התברר כי מפלס רצפת חניות הבית גבוהה ממפלס האספלט בכביש הגישה האחורי. בהתאם, הכניסה למשטחי החניה של הנתבעים וכן הכניסה לשטחי החניה המשותפים הוגבהו ברמפות משופעות (עמוד 1 לפרוטוקול הביקור שורות 10-7).

119. בעוד שהתובעים מעלים טענות בנוגע לרמפות בכניסה לחניות של הנתבעים הרי שאלו קיימות גם בנוגע לחניות המשותפות. בעוד שהתובעים מעלים טענה לפיה יש לחייב את



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/41/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הנתבעים לעשות שימוש בחניות לטובת חניות בלבד הם עותרים מאידך למתן צו אשר, אם יתקבל, ימנע בפועל שימוש כחניות.

120. טענות התובעים כאמור יש בהן משום חוסר תום לב שדי בו, כשלעצמו, להביא לדחייתן.

121. ויודגש, אין בידם של התובעים כל ראיה לטענה כי רצפת החניות היתה מפולסת עם שטחי המעברים החיצוניים – ראשית, גריידי אינו מעיד על כך מידיעתו האישית (סעיף 7.97 לתצהיר). שנית, טענת גריידי בתצהירו כי הנתבעים הם אלו אשר הגביהו את רצפת החניה איננה נתמכת בדבר – לא בהיתר בניה, לא בתשריט הבית המשותף ולא בכל תיעוד אובייקטיבי אחר (תמונה, עדות בעלי דירות מידיעה אישית וכיוצ"ב). שלישית, הטענה גם איננה סבירה בנסיבות דנן שהרי גם רצפת החניות המשותפות מוגבהת ממפלס החצר!

122. ממילא גם עובדתית לא הוכחה כל הפרעה עקב מיקומן של הרמפות האמורות – מדובר בחזית האחורית של הבית אשר הגישה אליה מוגבלת לבעלי הדירות בלבד לשם מעבר לחניה – בביקור במקום גם חנו בפועל כלי רכב בחלקו האחורי של הבית כאשר המעבר פנוי ואינו מופרע על אף קיומן של הרמפות.

שינויים ברכוש המשותף - התקנת מעלית ושינויים בחדרי המדרגות

123. שעה שהשינויים המבוקשים בחדר המדרגות עניינם כתוצאה מהתקנת המעלית המבוקשת (ר' כתב ההגנה וכן סעיפים 78 ב ו- 78 ג לתצהיר גריידי) מצאתי לנכון לדון בסעדים המבוקשים בהקשרים האמורים לעיל יחדיו.

124. זאת ועוד. כפי שכבר נזכר לעיל, התובעים לא תמכו את תביעתם בחוות דעת מקצועית, לרבות לא לגבי טענתם בדבר הכוונה של הנתבעים, כלשונם, בנוגע לחדר המדרגות - "להקטינו, להתקין בו קירות ולשנותו מבלי הכר". מן הראיות שהוצגו והשוואת התשריטים הקיימים (שצורפו לתצהיר) עולה כי השינויים הינם אך בשל התקנת המעלית כאמור. לפיכך, ככל שזכאים הנתבעים להתקין את המעלית בחדר המדרגות הרי שזכאים הם גם לשינויים המבוקשים בחדרי המדרגות ולהפך.

125. הוראת סעיף 159 לחוק המקרקעין קובעת את התנאים בהם רשאים בעלי הדירות להתקין מעלית בבית משותף. הנטל להוכחת התקיימות התנאים הקבועים בהוראת הסעיף מוטל על המבקשים להתקין מעלית, ובנסיבות דנן אלו הם הנתבעים.

126. אין בראיות הנתבעים כל הוכחה לכך שהתקבלה החלטה כדין של רוב בעלי דירות כנדרש לשם התקנת המעלית המבוקשת על ידם במסגרת היתר הבניה.

ראשית, אין די בטענת הנתבעים כי לתובעים אין "רוב חוסם" המונע את התקנת המעלית – על מבקשי ההתקנה להוכיח באופן פוזיטיבי את זכותם הקניינית על פי הדין להתקנת המעלית, ובכלל האמור, הרוב הנדרש.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/41/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שנית, לא הוגשה כל ראייה בדבר קיומה של זכות בידי הנתבעים – לא פרוטוקול אסיפה כללית המאשר את התקנת המעלית, כפי שמחויב במפורש על פי הדין (ור' ההבחנה בין הוראות סעיף 159 לבין הוראות סעיף 71 לחוק המקרקעין כמוסבר בע"א (י-ס) 1415/00 אברהם נ' אזרד (לא פורסם)), לא הוצגו מסמכי הסכמה ואפילו מניין המסכימים וזהותם לא פורטה בראיות הנתבעים.

שלישית, לא הובאה כל עדות של מי מבעלי הדירות בבית אשר תומכת בהתקנת המעלית. מאידך, מר ששון מאשר במפורש כי גריידי לא נתן את הסכמתו (עמוד 18 שורה 9). ויוער, אומנם התובעים טענו כי יסכימו בתנאים להתקנת המעלית (ר' סעיף 83 לתצהיר גריידי). אולם, שעה שהתנאים לא התקיימו לא ניתן להסתמך על הסכמה מותנית זו.

רביעית, הטענה כי המצב התכנוני מחייב התקנת מעלית או כי גם התובעים מבקשים שינויים כאמור במסגרת בקשתם להיתר (ואף מסתמכים על המעלית לכאורה) אין בהן כדי להעלות או להוריד להכרעה הנדרשת - על הנתבעים לעמוד בתנאי הוראות החוק לשם התקנת מעלית ברכוש המשותף ובכלל האמור לבצע גם שינויים בחדרי המדרגות והלוביים בקומות אשר נדרשים לשם הקמת מעלית כאמור. כל עוד לא קיימו הנתבעים את תנאי הוראת החוק במלואה אין בידם הזכות להתקנת המעלית המבוקשת.

127. לאור האמור הרי שיש מקום להיעתר לתובענה וליתן צו מניעה האוסר על התקנת המעלית (לרבות השינויים הנדרשים בחדר המדרגות) כל עוד לא התקבלה החלטת רוב כדין ומולאו הוראות סעיף 159 לחוק המקרקעין כאמור.

מעמדו המשפטי של הגג העליון

128. בהתאם למסמכי רישום הבית המשותף הגג העליון בשטח של 52.55 מ"ר הוצמד לתת חלקה 12 כהצמדה המסומנת באותיות כ"ה.

129. סעיף 55 לחוק המקרקעין קובע במפורש כי "הוצמד חלק מסויים מהרכוש המשותף לדירה פלונית, לא יחולו עליו הוראות פרק זה בנוגע לרכוש המשותף, ודינו לכל דבר כדין הדירה שאליה הוצמד". בהתאם הרי שהגג העליון האמור אינו עוד חלק מהרכוש המשותף בבית ולתובעים אין כל זכות בו.

130. ויודגש, ישנם רכיבים שונים בבית אשר נקבע בדין כי לא ניתן להצמידם ליחידה ובכלל האמור "חדרי מדרגות, מעליות, מקלטים ומיתקנים המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות". דא עקא, גגות, לרבות גגות עליונים, ואף כאלו אשר משמשים את בעלי הדירות, ניתנים להצמדה וגם מוצמדים בפועל, כפי שנעשה גם בבית דנן.

131. טענות התובעים בנוגע לסעד המבוקש על ידם בהקשר זה מתבססות על טענות תכנוניות (בהתבסס על הוראות התב"ע), שימוש ויעוד (כגון חדר המדרגות) וגישה לבניה עתידית אותה מבקשים התובעים לבצע. דא עקא, כל טענות אלו, אף אם יש בהן דבר, אינן מקנות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/41/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בידי את הזכות לבטל את ההצמדה האמורה – אין מדובר בסעד אשר נגזר מסמכותו העניינית של מפקח על רישום מקרקעין הקבועה בסעיף 72 לחוק המקרקעין.

132. ויודגש, סעיף 145 לחוק המקרקעין עוסק בסמכויותיו המנהליות של המפקח לתקן את צו רישום הבית המשותף, כולל בדרך של ביטול הצמדה, אך זאת רק על פי בקשה והסכמה של רוב נדרש של בעלי הדירות (לכל תיקון קונקרטי). סמכות ליתן סעדים קניינים הקשורים בתיקון צו הרישום, ודאי סעד המורה על ביטול הצמדה רשומה, ללא הסכמה כדין, נתון בהתאם לחוק בתי המשפט לסמכותו הייחודית של בית המשפט המחוזי במסגרת תובענה קניינית מתאימה (ר' תיק 01/82/2016 י.מ.כ.א בינוי ופיתוח בע"מ ואח' נ' דמרי חיותה (פורסם בנבו)).

133. זאת ועוד. גם לגופם של דברים אין כל הצדקה להיעתר לסעד המבוקש – אף אם נקבע שימוש תכנוני לשטח הגג האמור אין בכך לשלול את הזכויות הקנייניות בו – דיני הקניין שונים, נפרדים ונבדלים מדיני התכנון; אף אם השטח משמש את בעלי הדירות האחרים אין בכך להפקיע זכויות קנייניות בו כל עוד לא הוכרה זכות קניינית לשימוש כאמור (וזו לא קיימת במסגרת התקנון המוסכם); אף אם השטח האמור עשוי לשמש לטובת בניה שמבקשים התובעים לבצע בבית הרי שאין בכך להפקיע זכויות קנייניות – עליהם להגיע להסכמות עם בעל הזכות הקניינית למתן גישה, ובהעדר הסכמה לא תתאפשר כלל הבניה על ידם! (ור' גם הפסיקה שלעיל בנוגע ל"קשר" שבין דיני התכנון והקניין).

134. בכל הקשור לטענות תכנוניות, לרבות, אי התאמות וכיוצ"ב הרי שאינני מוסמך לדון ועל התובעים להפנות טענותיהם בהקשר זה בפני הערכאות המוסמכות.

135. לאור האמור הסעד המבוקש בהקשר זה נדחה – הצמדה כ"ה היתה ונותרה בגדר רכוש פרטי הצמוד לתת חלקה 12.

שימוש במחסן תת חלקה "1"

136. אין בידי אלא לדחות את טענות התובעים בכל הקשור לשימוש במחסן "1" ובדרכי הגישה אליו.

137. ראשית, כל האמור לעיל בנוגע לשימוש בחניות הצמודות חל גם על הטענות בדבר השימוש במחסן וביתר שאת – עסקינן במחסן שגם על פי הגדרתו במסמכי רישום הבית המשותף אמור לשמש לטובת אחסון.

138. שנית, אין כל יסוד, לא בהוראות חוק המקרקעין ולא במסמכי רישום הבית המשותף הקונקרטי, לטענה כי השימוש ברכוש צמוד בבית מוגבל לשימוש של בעלי יחידות הדיוור בבית. מדובר בטענה שאין לה כל יסוד משפטי וגם לא מוצע כל יסוד כזה. מסמכי רישום הבית המשותף הוציאו את המחסן האמור מגדר הרכוש המשותף והוא אינו עוד נתון לשימוש של מי מבעלי הדירות אלא של בעליו או מי מטעמם על פי הרשאתם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/41/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

139. שלישית, לבעלי המחסן זכות, ככל בעלי הזכויות האחרים בבית, לגישה לרכושם הפרטי ובהתאם אין התובעים ממילא זכאים למנוע כל מעבר דרך הרכוש המשותף למחסן האמור.

140. רביעית, בביקור במקום לא אותרה כל הפרעה, מגבלה או הטרדה עקב השימוש במחסן. ההפך הוא הנכון – דווקא שימוש של בעלי הדירות האחרים בבית – ציוד לסוכות, אופני ילדים, עגלות ילדים וציוד אחר, מצוי לרוב בלובי הכניסה ואף בסמוך לדלת הכניסה למחסן באופן אשר מקשה ומפריע על המעבר. לאור המצב העובדתי שהתגלה הרי שאין ממש בטענת גריידי בתצהיר בדבר ההפרעה לשימוש בלובי (סעיף 100ה) – הביקור במקום לימד כי נעשה שימוש משמעותי על ידי בעלי הדירות כאמור וממילא טענה בדבר מניעה או הפרעה יש לדחות. הביקור במקום גם לימד כי דווקא השימוש של בעלי הדירות בשטח המשותף הוא זה המהווה שימוש מפריע (ר' עמוד 1 שורות 18-22).

141. בנסיבות האמורות לא ממש ברורה הטענה מדוע התובעים זכאים לתשלום כלשהו בגין השימוש במחסן – לא ברור לאיזה "שכר ראוי" זכאים התובעים בגין שימוש המבוצע ברכוש פרטי? גם בנוגע לשימוש במעבר המשותף לצורך גישה למחסן לא זכאים התובעים לדבר, ודאי שעה שהם עצמם מבצעים שימושים החורגים מגדר השימוש הסביר כאמור.

142. לבד מהעובדה שהביקור במקום לא תמך בדבר את טענות התובעים (ואף ביסס מסקנה הפוכה כאמור) הרי שגם התיעוד שצורף לתצהיר גריידי אין בו די לבסס טענה בדבר הפרעה כלשהי.

143. על פי הדין בהעדר החלטה מסוימת של האסיפה הכללית רשאי כל בעל דירה להשתמש ברכוש המשותף בהתקיים שני תנאים מצטברים: התנאי הראשון, כי השימוש המבוצע הינו שימוש רגיל וסביר, קרי, שימוש אשר תואם את יעודו של אותו חלק ברכוש המשותף לפי תנאי הזמן והמקום או על פי כוונת בעלי הדירות. תנאי המקום משמעם המקום בו הבית המשותף נמצא או ייעוד הבית המשותף (מגורים, מסחרי, משרדים וכד'). תנאי הזמן משמעם הדרישות והאילוצים שהמציאות מכתובה (ראה: פרופ' י' ויסמן דיני קניין – בעלות ושיתוף (תשנ"ז) בעמ' 488-490). התנאי השני, כי השימוש אותו מבצע בעל דירה ברכוש המשותף אינו מונע שימוש דומה מאחרים (ר' ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה פ"ד כ"ח (1) 645; ע"א 708/72 פרשקר נ' רוזנברג פ"ד כח (2) 817; ע"א 458/82 וילנר נ' גולני פ"ד מב (1) 49 וכן המ' 163/81 בודנוף נ' נציגות הבית המשותף, פ"ד לה (4) 277).

144. החלטת המבחנים האמורים על הנסיבות דנן מלמדת כי אף אם נעשה מעבר ברכוש המשותף לצורך הכנסת סחורה למחסן, המוגדר גם ככזה במסמכי רישום הבית המשותף ללא כל הגבלה בתקנון על השימושים בו, מדובר בשימוש סביר לפי מבחני המקום והזמן. במיוחד אמורים הדברים בבית בו שימושים מעורבים עם חזית מסחרית משמעותית וברחוב שלאורכו פעילות מסחרית עניפה ומשמעותית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/41/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

145. מכל מקום לא הובאה כל ראיה לשימוש "גס, מרעיש ומפריע", לרבות לא עדות תומכת אחת נוספת של מי מכל בעלי הדירות האחרים בבית, ובעיקר לא של מי מהתובעים (למעט גרידי) !

146. למען הסר ספק יובהר כי הטענות המטרדיות בנוגע לשימוש, לרבות טענות כספיות נזיקיות, ממילא אינן מצויות במסגרת סמכותי העניינית.

מימוש זכויות הבניה בהינף אחד עם התובעים

147. אין בידי התובעים כל עילה שבדין לקבלת הסעד המבוקש בהקשר זה.

148. ראשית, יסוד הטענות עניינו במטרד וסבל לבעלי הדירות בתקופת הבניה ובאלו אינני מוסמך לדון כאמור.

149. שנית, גם לגופם של דברים אינני מוצא כל מטרד בכך שכל בעל דירה יכול לקדם בעצמו ובזמנו את הבניה אותה הוא זכאי לבצע בבית. על פני הדברים המטרה היחידה של התובעים בהקשר האמור הינה לכבול את הנתבעים להסכים לביצוע הבניה המבוקשת על ידם.

150. שלישית, אין הוראה בחוק המקרקעין, וגם לא בתקנון המוסכם או בתקנון המוסכם המתוקן החלים על הבית, אשר מחייבת בביצוע הבניה "בהינף אחד" ומצדיקה מתן הסעד האמור.

151. רביעית, הדין האמור גם אינו שולל את זכותם של הנתבעים לקדם את הבניה המבוקשת על ידם. ויודגש, הוראות התקנון מקנות בידם של הנתבעים זכות מפורשת לקדם את התכנון ובניה כאשר הסכמת בעלי הדירות ניתנת לכך מראש, הן במישור הקנייני והן במישור התכנוני (ר' סעיף 3(ד) ו-3(א) לתקנון המוסכם בהתאמה).

זאת ועוד. הוראת התקנון קובעת במפורש את זכותם של בעלי תת חלקה 12 "להקים הבניה הנוספת על החלקים הצמודים ליחידה זו בין בעת אחת ובין במועדים שונים – הכל לפי שיראה להם" (סעיף 3(ח) לתקנון המוסכם) (ההדגשה שלי, א.ס.). אין הוראה מפורשת וברורה מזו בהקשר האמור.

152. חמישית, ממילא לא הוכחה כל זכות לבניה של התובעים אשר יש לה התכנות קונקרטית – לא הוכח כי הליכי התכנון הושלמו ובידי התובעים היתר בניה. מעבר לכך, לאור הקביעה שלעיל בנוגע לזכויות המהותיות של בעלי הדירות, הרי שבהעדר הסכמה של הנתבעים ממילא לא קיימת בידי התובעים הסכמה קניינית לביצוע בניה נוספת בבית. בהתאם אין גם כל הצדקה פרקטית לעיכוב הבניה על ידי הנתבעים.

153. לאור האמור אני דוחה את הבקשה למתן הסעד האמור.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/41/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

חיוב כספי עקב חוסר תום הלב של הנתבעים

154. לאור כל האמור לעיל הרי שאין דבר בטענות התובעים בהקשר האמור.

155. אומנם, חלק מהסעדים אשר התבקשו במסגרת ההליך התקבלו. אולם, חלקם הארי נדחה. כמפורט לעיל אם היתה פעולה בחוסר תום לב בחלק מעילות התביעה הרי היתה היא של התובעים דווקא (ור' גם עדותו המשמעותית של מר חבורה בהקשר זה בעמוד 5 שורות 8-14).

156. אין לי אלא לדחות התובענה הכספית בהקשר האמור.

התביעה שכנגד

157. כאמור לעיל הסעד ההצהרתי שעניינו בזכויות הבניה בבית נקבע כבר כאמור לעיל ואין עוד צורך לדון בו שנית.

158. בביקור במקום שנערך ביום 29.01.17 התגלה כי הדיון בסעדים המבוקשים בנוגע לבניה ברכוש המשותף ובכלל האמור סגירת גרם המדרגות בכניסה לגג, שימוש ייחודי בגרם זה וכיוצ"ב אינם נדרשים עוד לאחר שכל האלמנטים האמורים הוסרו בפועל (ר' עמוד 1 שורות 27 ואילך).

159. הנתבעים שכנגד אומנם חלקו בכתב ההגנה שכנגד על טענות השימוש האמורות על ידם. אולם, בפועל, השימושים הוסרו והמגבלות אינן קיימות עוד. מהביקור במקום גם ברור כי הצבת סורגים במקום (שעדיין נותרו מונחים בצד באופן שניתן להשיכם למקומם, לרבות שרידים של חיבורם בקירות) בהעדר הסכמה של בעלי היחידות להם צמודים גגות הבית, מהווה פגיעה בזכותם הקניינית ושליטת אפשרות הגישה לרכושם הפרטי. ודאי אמורים הדברים לגבי אחסון ציוד בתוך הרכוש הצמוד או בתחום גרם המדרגות לגג שנסגר בסורג, אחסון שהוכח מעדות גריידי כי התקיים בפועל (עמוד 8 שורות 15-21).

בנסיבות אלה אין לי אלא להיעתר לבקשה למתן צו מניעה בהקשר זה ולאסור על התקנה של כל אמצעי לסגירת גרם המדרגות לגג ובכלל האמור לבצע גם כל שימוש ייחודי בגרם מדרגות זה.

160. ויודגש, גם אם מדובר היה בחסימה של גרם מדרגות לגג המהווה רכוש משותף עדיין היה מקום ליתן הצו המבוקש שעה שאין בידי הנתבעים שכנגד להציג פרוטוקול אסיפה כללית בהקשר האמור (ר' עמוד 8 שורות 8 ו-14).

161. במסגרת הסיכומים עתרו התובעים שכנגד לחיוב הנתבעים שכנגד בתשלום סכום קונקרטי בגין עלות הסרת החסימות (סעיף 35 לסיכומים). אומנם, בכתב התביעה התבקש סעד אשר יורה באופן כללי על השבת הסכומים. אולם, מדובר בתובענה כספית שלא נתבעה כדין



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/41/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ובכלל האמור אפילו סכום התביעה לא פורט (גם לא בראיות התובעים שכנגד). ממילא הסכומים הנתבעים לא הוכחו בכל דרך, ודאי לא בעלות הקונקרטי המוזכרת (לראשונה) רק בסיכומים.

162. במסגרת התובענה שכנגד התבקש גם היתר לפיצול סעדים בכל הקשור נזקים הנובעים מהסגת גבול הנתבעים שכנגד לשטח הגג.

163. בהתאם להוראות הדין, וכפי שכבר ציינתי לעיל, אינני מוסמך לדון בעילות נזיקיות לבד מהסגת גבול לדירה או לרכוש המשותף. בהתאם ממילא לא נדרש היתר לפיצול סעדים בנוגע לטענות נזיקיות ונזקים שאינם מצויים בגדר סמכותי העניינית.

164. אולם, בכל הקשור לסעדים המצויים בגדר סמכותי, לרבות, טענה לדמי שימוש ראויים (ר' תיק (מפקח ת"א) 285/10 נציגות הבית המשותף רחוב סוקולוב 66 רמת השרון נ' שלמה צפירי ואח' (פורסם בנבו)) הרי שהיה על התובעים שכנגד לכלול את הסעד המבוקש בנוגע לתקופה שעד למועד הגשת התביעה, כבר במסגרת ההליך דנן בכל הקשור לרכושם הפרטי נושא הדין.

אין התובעים שכנגד מציעים כל הצדק מניח את הדעת בבקשתם למתן היתר לפיצול הסעדים, מדוע יש מקום להעמיד את הנתבעים שכנגד מוטרידים שוב בגין אותה עילה, ודאי לאור היקף ניהול ההליכים בתיק זה. גם אינטרס הציבור לפיו לא תידרש שוב ערכאה דיונית להליך זה גובר, ודאי בנסיבות בהן הסגת הגבול פסקה עוד במהלך ניהול ההליכים (בין היתר לאור פעולות התובעים שכנגד עצמם כמפורט בפסק הדין לעיל).

165. בהתאם אני דוחה את הבקשה כאמור בכל הקשור לתשלומים הנתבעים בגין הסגת הגבול הנטענת אשר כללה את סגירת גרם המדרגות והגבלת הכניסה לגג.

סיכום

התביעה העיקרית

166. לאור ריבוי הסעדים המבוקשים בהליך העיקרי כאמור לעיל ועל מנת להקל על הבנת התוצאה הסופית של פסק דין זה אני מורה בסיכום כלהלן:

167. התביעה למתן צו הצהרתי בנוגע לזכות בעלי תת חלקה 18 לניצול זכויות הבניה מעל הצמדה כ"ב נדחתה. כפי שנקבע לעיל מדובר בזכות בבעלות משותפת של כל בעלי הדירות.

168. ניתן בזה צו הצהרתי לפיו בידי בעלי תת חלקה 12 הזכות לבצע בניה מעל להצמדות לתת חלקה זו בלבד וכן על הגג החדש שיווצר כמפורט לעיל. יתרת זכויות הבניה בבית למימוש על חלקים אחרים הינה זכות בבעלות משותפת של כל בעלי הדירות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/41/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לאור האמור הרי ניתן בזה צו מניעה האוסר על הנתבעים לבצע כל פעולת בניה ללא קבלת הסכמה קניינית כדין בשטחים שאינם חלק מההצמדות לתת חלקה 12 בלבד.

בנסיבות בהן כבר החלה הבניה (כפי שניכר היה גם במסגרת הביקור במקום) אני מחייב את הנתבעים לסלק כל בניה שבוצעה כאמור וזאת בתוך 90 יום מהיום. בכלל האמור על הנתבעים לוודא תקינות איטום הגג, בפרט זה שמעל לתת חלקה 17, לאחר סילוק הבניה.

169. התביעה לתשלום דמי איזון נדחית.

170. ניתן בזה צו מניעה האוסר על הנתבעים להצמיד קניינית מקום חניה בשטח הרכוש המשותף ללא קבלת הסכמות בעלי הדירות כדין. אין באמור לגרוע מההליך התכנוני לאישור מקום החניה כמפורט לעיל.

171. ניתן בזה צו מניעה האוסר על הנתבעים להקים מעלית בבית ובכלל האמור לבצע שינויים בחדר המדרגות וזאת כל עוד לא התקיימו מלוא הוראות סעיף 159 לחוק המקרקעין ובכלל האמור התקבלה החלטה באסיפה כללית של בעלי הדירות ברוב הנדרש. התביעות הכספיות בהקשר האמור נדחות.

172. ניתן בזה צו מניעה האוסר על הנתבעים לבצע בניה מעל לרום הצמדה כ"ב לתת חלקה 18 ללא קבלת הסכמת בעלי תת חלקה זו.

173. התביעה למתן צו מניעה בנוגע לחניות הנתבעים נדחית.

174. התביעה לסילוק תריסי הגלילה מהחניות ולהריסת רמפות הבטון נדחית.

175. התביעה בנוגע לשימוש במחסן (תת חלקה 1) נדחית.

176. התביעה בנוגע לגג העליון נדחית.

177. התביעה למימוש הבניה בהינף אחד נדחית.

178. התביעה לתשלום נזקים ופיצויים בגין חוסר תום לב נדחית.

התביעה שכנגד

179. לאור כל האמור לעיל אני פוסק כלהלן בתביעה שכנגד:



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/41/2015

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

180. התביעה שכנגד למתן צו הצהרתי לפיו ההרשאה למימוש כל זכויות הבניה בבית מוקנית לתת חלקה 12 נדחית. בהתאם נדחים גם כל הסעדים הנלווים המבוקשים.

למען הסר ספק, לתת חלקה 12 ההרשאה הקניינית למימוש מלוא זכויות הבניה האפשריים והעתידיים על גבי ההצמדות לתת חלקה זו ועל גגות תוספות הבניה על הצמדות אלו בלבד.

181. ניתן בזה צו מניעה האוסר על הנתבעים שכנגד או מי מטעמם להתקין סורג בגרם המדרגות או למנוע בכל דרך את הגישה לגג. בכלל האמור ניתן בזה גם צו מניעה האוסר על הנתבעים שכנגד לבצע כל שימוש בשטחים הצמודים ליחידות התובעים שכנגד או כל שימוש ייחודי ברכוש המשותף, לרבות, לטובת אחסון.

לאור סילוק הסגירה נושא הדיון והציוד המונח ברכוש הפרטי הרי שאין עוד צורך במתן צו עשה בהקשר האמור.

182. הבקשה למתן היתר לפיצול סעדים נדחית בכל הקשור לטענות הנזקים והתשלומים, לרבות דמי שימוש, בנוגע להסגת הגבול. בכל טענה נזיקית אחרת הרי שלא נדרש פיצול סעדים בשל העדר סמכות המפקח כמפורט לעיל.

צו המניעה

183. לאור קביעתי כאמור בסעיפים 167 ו-180 לפסק הדין לעיל, הרי שמתן צו המניעה הזמני בהליך זה היה מוצדק, ודאי לאור ההחלטה מיום 21.09.15 בכל הקשור לצמצום צו המניעה והגבלתו בנוגע הצמדה כ"ג - גג שמעל לתת חלקה 17. כך אמורים הדברים גם לגבי פעולות בניה ברכוש המשותף (סעיף 170 לעיל). בהתאם יש מקום להורות על השבת הפיקדונות שהופקדו במסגרת הבקשה לידי התובעים.

184. ויוער, אומנם במקור הוגשה בקשה נרחבת ביותר למתן צו מניעה וזה אכן ניתן בהחלטתי מיום 24.08.15. לו היה עומד צו זה בתוקפו הרי שהיה בסיס לטענת הנתבעים בגין פגיעה לאור תוצאות ההליך כאמור. אולם, הצו צומצם בסמוך לאחר שניתן, בין היתר בהתחשב בהסכמה חלקית של התובעים (לאור טענתם בדבר "כוונתם" המקורית בעת הגשת הבקשה), ולפיכך לא יכולה עוד להישמע טענה כאמור מצד הנתבעים.

185. על ב"כ התובעים לפנות למזכירות לשם הגשת הטפסים המתאימים לשם קבלת ההחזר כאמור.

הוצאות ניהול ההליך

186. סיכום ההלכה בנוגע לפסיקת הוצאות הוא כי "באין נסיבות מיוחדות, המצדיקות לשלול מבעל-דין שזכה את הוצאותיו, יהא אותו בעל-דין זכאי לפסיקת הוצאות. אופן ניהול הדיון



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/41/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

על-ידי בעלי הדין, הוא אחד השיקולים שניתן להביא בחשבון בעת הטלת ההוצאות. העובדה בלבד, כי בעל-דין פעל בתום-לב, כטענתו, אין בה כדי לפטור אותו מהוצאות הנפסקות למי שמפסיד בדינו. בעל-דין שזכה בדין זכאי, כי שכרו לא ייצא בהפסדו וממילא זכאי הוא להוצאותיו" (א. גורן סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה חמישית, תשנ"ט) בעמ' 533).

187. סופו של יום חלק ארי ומשמעותי בתביעה העיקרית נדחה. בפרט אמורים הדברים בנוגע לזכויות הבניה בנוגע להצמדה כ"ב. מאידך, גם התביעה שכנגד נדחתה בכל הקשור להצהרה בדבר זכאותם של התובעים שכנגד לכל זכויות הבניה בבית.

188. בנסיבות האמורות, כאשר התוצאה הסופית בעיקרה איננה נוטה באופן בולט לטובת צד זה או אחר הרי שהאיזון הנכון יהיה בקביעה כי כל צד יישא בהוצאותיו בניהול ההליך.

189. לאור תוצאות ההליך כאמור הרי שהקביעה האמורה תחול גם על הוצאות הבקשה לצו מניעה זמני ובהתאם גם בהליך הביניים יישא כל צד בהוצאותיו.

המזכירות תשלח לצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום ח' אייר תשע"ז, 04 מאי 2017, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח בכיר על רישום מקרקעין
ירושלים